Tribunal de Contas da União

Dados Materiais:
Decisão 535/96 - Plenário - Ata 33/96
Publicada também no BTCU 50/96
Processo nº TC 125.111/96-7 (Administrativo)
Interessado: Instituto Serzedello Corrêa - ISC
Órgão: Tribunal de Contas da União - TCU
Relator: Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: ISC/Consultoria-Geral
Especificação do "quorum":
Ministros presentes: Homero dos Santos (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Paulo Affonso Martins de Oliveira (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antônio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

Assunto:
Representação

Ementa:
Representação formulada pelo Instituto Serzedello Corrêa. Contratação de professores para ministrar cursos de formação e treinamento do Corpo Técnico do TCU. Procedimento licitatório a ser adotado. Autorizada a contratação direta dos docentes previamente cadastrados. Obrigatoriedade de licitação nos demais casos.

Data da Sessão:
21/08/1996

Relatório do Ministro Relator:
Grupo I - Classe VII - Plenário
TC 125.111/96-7
Natureza: Representação - Administrativo
Interessado: Instituto Serzedello Corrêa
Ementa: Representação acerca dos procedimentos licitatórios a serem adotados na contratação de docentes para treinamento/aperfeiçoamento dos servidores do TCU. Autorização para cadastramento de professores. Autorização para contratação direta de professores cadastrados para os cursos da atividade-fim do

Tribunal. Autorização para realização de licitação nos demais casos.

Adoto como Relatório o judicioso Parecer elaborado pela Consultora-Geral do Tribunal, Dra. Teresinha de Jesus Carvalho.

"Contemplado com a Relatoria deste processo, por meio do sorteio realizado em 17.04.96, o Exmo. Sr. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, em despacho singular, exarado em 22.04.96 (fls. 15), determina seja colhido parecer deste Órgão Consultivo acerca da matéria nele versada.

2. Trata-se de Representação formulada pelo diligente Titular do Instituto Serzedello Corrêa - ISC que, em essência, busca dotar aquela Unidade Básica de corpo docente compatível com a magnitude do seu Cronograma de Atividades.

3. Em circunstanciada explanação, o Representante, após tecer pertinentes considerações acerca da expansão e dinamização das atividades daquele Instituto, suscita questão acerca de óbices administrativos concernentes à contratação de professores para ministrar cursos de formação e treinamento do corpo técnico do Tribunal.

4. A problemática subjacente à matéria concentra-se na `necessidade ou não de realização de certame licitatório para a contratação de instrutores, à luz da peculiaridade do objeto, e a modalidade de licitação a ser empregada', como se pode inferir dos termos em que se formulou a Representação em exame, bem assim a Ata de Reunião realizada no dia 05 (cinco) de março último.

5. Naquela oportunidade reuniram-se o Titular do ISC, o Secretário de Controle Interno do Tribunal, Analistas de Finanças e Controle Externo, 'de reputados conhecimentos na área de licitações e contratos', assim como especialistas estranhos ao Quadro do TCU, com vistas a discutirem a sistemática a ser adotada na contratação de professores.

6. Malgrado essa conjugação de esforços, assinala o Representante (v. fls. 07, item 26) que não se chegou a um consenso acerca do objeto da licitação, verificando-se, isto sim, divergências acerca dos procedimentos e da modalidade licitatória a ser adotada.

7. A peça, em exame, em seus itens 17 a 35 (fls. 05/09), traz farta e plausível argumentação conducente à conclusão de que 'a realização de certames licitatórios para a contratação de todos os professores aparenta contrariar o interesse maior do Tribunal de garantir a maior qualidade possível na formação e na capacitação de

seus recursos humanos.' (sic).

8. A argumentação a que aludimos no tópico anterior levou em conta, sobretudo, a complexidade de que se reveste a 'identificação do procedimento a ser adotado', máxime se cotejadas as peculiaridades das disciplinas ministradas no Instituto Serzedello Corrêa, eminentemente voltadas para as atividades de controle externo, e 'a estruturação de grande parte do treinamento sob a forma de cursos de longa duração', sem prejuízo de outros entraves de ordem operacional que poderiam ser contornados pela contratação direta dos professores.

9. Sugere-se, por fim, a adoção de procedimento similar ao adotado por este Tribunal no tocante aos serviços de atendimento médico e ambulatorial, qual seja, o credenciamento. Por meio dessa sistemática, sustenta-se que seria propiciada a ampliação do cadastro de docentes do ISC, de molde a viabilizar 'a escolha dos profissionais mais qualificados e de conferir a flexibilidade necessária para assegurar permanentemente a tempestiva manutenção da qualidade dos cursos oferecidos'.

10. Nessa ordem de idéias, concluiu-se a peça em exame submetendo à consideração do E. Plenário as propostas a seguir transcritas:

'a- seja o Instituto Serzedello Corrêa autorizado a proceder ao cadastramento de docentes para ministrarem aulas no Tribunal, na forma proposta na aludida minuta de edital;

b- seja o ISC, de igual modo, autorizado a proceder, sempre que necessário, à contratação direta dos docentes selecionados de acordo com a sistemática acima descrita para ministrarem módulos de Programas de Formação, de Programas Suplementares de Formação, de Cronogramas de Atividades e de caráter esporádico todas as vezes que a contratação de cada instrutor, tomada exclusivamente com respeito a uma turma de alunos e, simultaneamente, a um módulo, situar-se abaixo do limite legal para realização de certame licitatório;

c- por fim, dadas as peculiaridades dos cursos da área de informática e as características do mercado de trabalho dos profissionais deste setor, seja o Instituto autorizado a proceder a licitações para a contratação dos respectivos instrutores, realizando, dado o conteúdo didático de cada disciplina, um certame para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina.'

11. Em minuta de edital anexada, às fls. 11/12, delinearam-se

os contornos do cadastramento geral de docentes, que se prestaria a selecionar os mestres em melhores condições de atender às necessidades específicas de treinamento, demandadas pelo Tribunal.

12. De fato, as razões alinhadas acerca da inconveniência de se proceder à realização de licitações para a contratação de todos os professores a ministrarem aulas, no ISC, mostram-se bastante ponderáveis. Ademais, as particularidades salientadas no bojo da Representação, em exame, máxime sob a ótica dos procedimentos administrativos, conduzem-nos à inequívoca convicção de que o credenciamento seria a melhor alternativa para disponibilizar a alocação de corpo docente para as constantes e específicas demandas do Instituto Serzedello Corrêa.

13. Sob o enfoque jurídico, essa alternativa apresenta-se, de igual sorte adequada, uma vez que da sistemática de credenciamento, por si só não deriva vínculo obrigacional entre a Administração e o particular.

14. Outrossim, o agrupamento dos cursos da área de informática em 'conjunto de cursos de uma mesma disciplina', pela natureza e particularidades pertinentes ao ramo, aliadas às disposições legais específicas (art. 45, § 4º da Lei nº 8.666/93), têm como objetivo maior resguardar a qualidade dos serviços, razão pela qual consideramos a medida de bom alvitre.

15. Quanto à essência da proposição aduzida no expediente de fls. 1/10, qual seja a de se autorizar a contratação direta de docentes, já previamente cadastrados, quando não atingido o limite legal para realização de procedimento licitatório, não vislumbramos entrave de ordem jurídico-legal que possa desautorizar sua adoção, desde que observados os atos administrativos que devem anteceder tal prática.

+16. A esse respeito, de observar-se a seguinte preleção do professor Marçal Justen Filho ("in" Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, AIDE, 3ª ed., p. 347):

'Mesmo quando não tiver sido precedida de licitação, a contratação deverá vincular-se ao procedimento anterior. Como visto, a ausência de licitação não significa inexistência de um procedimento licitatório. Deverão ser verificadas as necessidades públicas e, respeitado o princípio da isonomia, promovida a contratação que se revelar mais adequada. Na fase anterior à contratação, a Administração deverá formalmente estabelecer as suas necessidades e os encargos que assumirá. Deverá investigar a

existência de particulares em condições de atender a tais necessidades. Esses levantamentos preliminares são condicionantes do conteúdo da contratação. Constituem o fundamento tanto da decisão de promover a licitação formal como de escolher determinado particular para contratar diretamente. `A contratação se vincula a esses atos antecedentes'.' (Grifamos).

Isto posto, elevamos os autos à Insigne Presidência, solicitando que, deles tendo conhecimento, promova sua restituição ao Exmo. Sr. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, Relator do feito, no qual manifestamos nossa integral acolhida aos termos da Representação neles consubstanciada". É o Relatório.

Voto do Ministro Relator:

04. Cuidam os autos de Representação originária do Instituto Serzedello Corrêa - ISC, acerca dos procedimentos licitatórios a serem adotados na contratação de professores, em face da expansão e da dinamização das atividades do Instituto.

05. Conforme consta do Relatório, a proposta apresentada pelo Sr. Diretor-Geral do mencionado Instituto foi, após percuciente análise de suas razões fundamentadoras, inteiramente acatada pela Sra. Consultora-Geral desta Casa, uma vez concluído que não há entraves de ordem jurídico-legal que possam desautorizar a adoção das medidas propostas.

06. Compete, inicialmente, considerar os tipos de treinamento/aperfeiçoamento oferecidos aos servidores desta Casa pelo Instituto Serzedello Corrêa.

07. Podemos classificar, em princípio, numa forma mais abrangente, os cursos em dois tipos fundamentais: aqueles voltados para treinamento de analistas, ou seja, oferecidos a servidores que atuam na área-fim do Tribunal, e outros ministrados a todos os servidores da Casa, a exemplo dos cursos na área de informática, cursos de línguas, de formação gerencial, dentre outros.

08. No primeiro caso, dadas a peculiaridade e a singularidade dos trabalhos desta Corte de Contas, entendo que assiste razão à nobre Consultora em acatar as propostas de elaboração de cadastro e de contratação direta de professores para aperfeiçoamento/treinamento de servidores para atuarem na atividade-fim do Tribunal, haja vista o respaldo concedido pela Lei que rege as licitações, senão vejamos:

a) o art. 25 da Lei nº 8.666/93 elenca os casos em que é

inexigível licitação, incluindo, dentre eles, a contratação de serviços técnicos especializados enumerados no art.13 do mesmo diploma legal, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização;

b) no inciso VI do referido art.13, consta como serviço técnico profissional especializado os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

c) o § 1º do mesmo art.25 considera como de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

d) podemos considerar que os serviços prestados pelos professores atuantes no treinamento/aperfeiçoamento na área-fim do Tribunal exigem notória especialização, tendo em vista a característica singular das atividades desta Casa; nesse caso, a notória especialização se fundamenta na exigência do conhecimento da disciplina sob a ótica do controle externo, ou seja, não basta ser mestre em determinada matéria, mas há também de sabê-la do ponto de vista do Tribunal de Contas da União;

09. No outro caso, quanto aos treinamentos de caráter mais genéricos que, embora muitas vezes especializados, não requerem conhecimentos específicos diferenciados, ou seja, os conhecimentos a serem transmitidos não variam de acordo com o público, a exemplo dos cursos de informática, que são os mesmos para todos os usuários de uma mesma ferramenta, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, a contratação de professores ou de empresas é passível de licitação, conforme também observado pelos titulares do Instituto Serzedello Corrêa e da Consultoria-Geral.

10. Reputo apropriada, também, a proposta relativa à realização de um certame licitatório para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina, dado o conteúdo didático de cada uma delas e, tendo em vista as características do mercado de trabalho das áreas em questão. Como já enfatizado anteriormente, são áreas especializadas de conhecimento, o que importa dizer que, um profissional ou empresa de informática somente poderia atender a cursos na área de informática; profissionais e empresas especializadas em língua estrangeira, da mesma forma, só poderiam

atender a editais que visassem à seleção de professor de línguas, e assim por diante.

11. Por fim, quero deixar assente que, no caso da contratação direta de professores previamente cadastrados, a escolha desses professores recaia primeiramente sobre o curriculum vitae dos candidatos e, em segundo lugar, que leve em consideração ser o professor do local onde o treinamento/aperfeiçoamento se realizar.

Com essas considerações, acolho as propostas apresentadas e Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.

Decisão:

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:

1 - autorizar o Instituto Serzedello Corrêa a proceder ao cadastramento de docentes para ministrarem treinamento/aperfeiçoamento na área-fim do Tribunal;

2 - autorizar o ISC a proceder, sempre que necessário, à contratação direta, por prazo determinado, dos docentes previamente cadastrados e selecionados de acordo com o currículo, dando-se preferência aos professores do local onde será realizado o treinamento/aperfeiçoamento;

3 - autorizar o Instituto a proceder, nos demais casos, a licitações para a contratação de instrutores, realizando, dado o conteúdo didático de cada disciplina, um certame licitatório para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina;

4 - determinar a inclusão da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, na Ata da Sessão Ordinária realizada nesta data.

Indexação:

Representação; Instituto Serzedello Corrêa; Licitação; Contratação Direta; Contratação Temporária; Professor; Curso de Aperfeiçoamento; Treinamento de Pessoal; Dispensa de Licitação; Aperfeiçoamento de Pessoal; Cadastro de Prestadores de Serviço;